



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: ז'אנה גרוסמן
ע"י ב"כ עוה"ד אשר טולדנו
מרחוב יגאל אלון 120 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: נציגות העל של הבית המשותף ברחוב יהושע בן נון 68, 70, 72 תל אביב
ע"י חברי נציגות העל:
יצחק אוריאל מרחוב יהושע בן נון 68/29 תל אביב
נינה מרגלית מרחוב יהושע בן נון 70/31 תל אביב
זוהרה בנו'מין מרחוב יהושע בן נון 72/14 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב יהושע בן נון 68-72 תל אביב הבנוי על חלקה 154 בגוש 6958 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הבית הוגדר בתקנון כבית מורכב הבנוי מ- 3 אגפים (המבנים בכתובות 68, 70 ו- 72) אשר הניהול של כל אחד מהם הופרד ולכל אגף מונתה נציגות.

התובעת הינה בעל דירת באגף הנמצא ברחוב יהושע בן נון 68 הידועה כתת חלקה 17.

הנתבעת הינה נציגות העל של הבית המופקדת על פי הוראות התקנון על ניהול הרכוש המשותף הכללי של הבית.

בדיון מיום 05.12.13 הגיעו הצדדים להסכמה כלהלן:

1. ימונה מומחה מיזוג מטעם המפקח אשר יבחן חלופות אפשריות למיזוג (חימום וקירור) של דירת התובעת במשך 24 שעות 365 ימים בשנה ובכלל האמור יבחנו החלופות שעלו במסגרת התיק קרי, מיזוג באמצעות מגדל הקירור והתקנת מזגן דוגמת "אוריס" (WS), התקנת מזגן דירתי עם מעבה חיצוני, התקנת מזגן ע"פ הצעת "יוסי" או כל חלופה אחרת שימצא המומחה כי הינה אפשרית מבחינה טכנית. המומחה ימנה את החלופות האפשריות מחינה טכנית בנסיבות הקונקרטיות ויעריך את העלות הכרוכה בכל חלופה ויפרט התנאים הנדרשים לצורך קיום החלופה.
2. לאחר קבלת חוות הדעת וסיכום טענות של הצדדים נבקש את קביעת המפקח בדבר החלופה המתאימה ביותר לנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

3. מוסכם כי היה ויקבע ע"י המפקח כי התקנת מזגן דירתי עם מעבה חיצוני הינה החלופה המתאימה הרי שהתקנת המזגן תותר כל עוד התובעת מתגוררת בנכס והמזגן יסולק והקיר החיצוני יוחזר לקדמותו עם גמר שימוש התובעת בנכס מכל סיבה שהיא.
4. מוסכם כי אם החלופה שתמצא מתאימה ביותר מחייבת פעולה של מאן דהו שאינו צד להליך זה, יקבע המפקח גם חלופה שנייה במעלה שאיננה מחייבת שיתוף פעולה של מי שאינו צד להליך.
5. אנחנו מבקשים לתת להסכמה תוקף של החלטה.
- אנו מאשרים בחתימתנו את הסכם הפשרה דלעיל".

בהתאם להסכמת הצדדים מונה מר משה בן צבי כמומחה מטעם המפקח (להלן: "המומחה") וחוות דעתו נמסרה ביום 22.01.14.

הצדדים סיכמו את טענותיהם ובהתאם לסעיפים 2-4 להסכמת הצדדים נותרה לקביעתי החלופה המתאימה בנסיבות דנן למיזוג דירת התובעת.

טענות התובעת בתמצית

התקנת המזגן נדרשת בשל מצבה הרפואי של התובעת, מותקנים מזגנים נוספים בבית, ההסכם שבין הצדדים מחייב קביעת חלופה המעניקה אפשרות למיזוג אויר (חימום וקירור) 24 שעות ביממה משך 365 ימים בשנה, המומחה קבע כי הפתרון היעיל בנסיבות דנן הוא התקנת מזגן עם מנוע חיצוני, החלופה של מיזוג באמצעות מגדל הקירור איננה מתאימה מאחד והיא תלויה בהפעלת מגדל הקירור שאינו מופעל כסדרו, מדובר בפתרון יקר ושתלוי בצד שלישי שאינו צד להליך דנן, חלופה של התקנה מעבה במרפסת השירות נדחתה על ידי המומחה שעה שזו לא קיימת בדירת התובעת, משמעותה בניית חדר מכונות בתוך הדירה וממילא היא איננה ישימה שכן תגרום לרעש ונזק.

לשיטת התובעת יש לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ההליך שעה שהתנהלה באופן בלתי סביר, בחוסר תום לב ותוך הטעיית התובעת.

טענות הנתבעת בתמצית

אין לנתבעת אמון במומחה ובחוות דעתו - המומחה לא התייחס לכל האפשרויות להתקנת המיזוג, לא פרט עלויות ולא התייחס לצורכי ויסות הלחות ובכלל האמור לא התייחס לחלופה של הוספת בקר טמפרטורה שימנע הפעלת הקירור המרכזי בחורף, המומחה לא התייחס לדרישות מיזוג האוויר הקונקרטיות של התובעת (למעט הקביעה כי זה יפעל בכל עת), המומחה התייחס לסוגיות שאינן במומחיותו ואינן מוסכמות בין הצדדים מבלי לבקש הנחיות מהמפקח, החלטת המומחה התקבלה לאור רחמיו על התובעת אך לא באופן מקצועי, ביקור המומחה בדירה 9 לא התאפשר לאור העדר תיאום מראש, הטענה כי תוכננה נישא בבית לשם התקנת מנועי מזגנים מופרכת.

עוד נטען כי העובדה שדרישות התובעת למיזוג לא הוכחו ואינן מוגדרות, הליקויים בחוות הדעת כאמור וקיומו של פסק דין חלוט האוסר על הנתבעת התקנת מזגן מובילים למסקנה כי יש לשמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פסק הדין החלוט והוראות התקנון. ההסכם שבין הצדדים בהליך זה לא נועד להפר את פסק הדין הקיים ומטרתו היתה אך לבדוק אפשרות לפתור את צורכי מיזוג האוויר של הנתבעת תוך מילוי הוראות התקנון. בנסיבות דנן, סירובה של התובעת להציג את דרישותיה למיזוג והגשת תביעה שלא היה מקום להגישה כלל מחייבים להטיל עליה את הוצאות ניהול ההליך.

דיון

נקודת המוצא לדיון בהליך דנן הינה הסכם הפשרה שבין הצדדים אשר קיבל תוקף של החלטה.

אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו לא הוצגו דרישות התובעת ממערכת המיזוג. הסכם הפשרה קובע במפורש כי יבחנו "חלופות אפשריות למיזוג (חימום וקירור) של דירת התובעת במשך 24 שעות 365 ימים בשנה". ברור לכל כי מדובר במערכת מיזוג אשר ניתנת לשליטה עצמאית על ידי התובעת על פי בחירתה.

ויודגש, הסכם הפשרה נחתם על ידי הצדדים במהלך ניהול הראיות לאחר שהוגשו כבר ראיות הצדדים בתצהירים וחוות דעת מומחים. לו סברה הנתבעת כי יש להבהיר את דרישות המיזוג (ברמת דיוק של מעלות או דרישות לחות כפי שנטען בסיכומים), שומה היה עליה לכלול זאת במסגרת הסכם הפשרה או להמשיך בניהול הליך שמיעת הראיות. דא עקא, כשהגיעו הצדדים לכדי הסכמה מוחלטת ומפורשת, ברור היה כי הפתרון הנדרש הינו כזה אשר יביא לאפשרות מיזוג מלאה לדירת התובעת, לחימום ולקירור, על פי צרכיה ושליטתה, לרבות פתרון הכולל מעבה חיצוני.

כך גם נכונים הדברים ככל שסברה הנתבעת כי כל חלופה שתבחר חייבת להיות תואמת את הוראות התקנון והפסיקה הקודמת, קרי, ללא חלופה של התקנת מעבה חיצוני. אין מקום בסיכומים לאפשר לצד לחזור בו מהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של החלטה ובהקשר זה די להפנות לסעיף 3 להסכם הפשרה המתייחס לחלופה פרטנית זו (שעל פניה איננה תואמת את הוראות התקנון ופסקי הדין) באופן מפורש.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ולאור חוות דעת המומחה אני מוצא לנכון לקבוע כי החלופה המתאימה ביותר למיזוג דירת התובעת בנסיבות דנן הינה באמצעות מגדל הקירור הקיים.

המומחה קיבל למעשה בחוות דעתו את טענת הנתבעת וקבע כי, בכל הקשור לחימום, הרי שקיימים פתרונות בתוך הדירות על פי המערכת הקיימת - "כל דייר מפעיל אמצעי חמום לפי בחירתו או ע"י הכנסת גופי חמום ליחידת המיזוג הקיימת או ע"י מחממים חשמליים בכל חדר" ואף מבהיר כי כל שנדרש לבירור בחוות דעתו הוא "נושא הקרור בלבד".

בכל הנוגע לקירור על פי המערכת הקיימת קובע המומחה כי "אם הבניין יתחייב להפעיל את מגדל הקרור גם בעונות החורף תיאורטית אפשר יהיה לקבל את הפתרון". אומנם, מבחינה פרקטית ברור כי מדובר בפתרון שעשוי לגרור הוצאות משמעותיות יותר לבית. אולם, מבחינה תיאורטית מהווה המערכת הקיימת פתרון למיזוג אויר לקירור 24/7 בתנאי כי מגדל הקירור יעבוד כל עת שתזקק התובעת להפעלת מיזוג לקירור בדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, טענות התובעת בדבר קלקולים כאלו ואחרים במגדל הקירור או השבתתו מעת לעת אין בה כדי להצדיק שלילת פתרון מיזוג זה, הקיים עוד מראשיתו של הבית. כמו כל דבר, גם כמו מזגן פרטי עם מעבה חיצוני, קלקול אפשרי ותחזוקה נדרשת. אין די בעובדה זו כדי להצדיק שלילת הפתרון על פניו.

זאת ועוד. יש לזכור כי בסופו של יום תקנון הבית אוסר על התקנת מזגן חיצוני (סעיף 16 לתקנון), כך גם בעלי הדירות והחליטו באסיפות שונות (שצורפו כנספחים לתצהירי הצדדים) וכך גם עולה מפסקי דין בהקשר זה (ר' תיק 692/07 שמואל כהן שני נ' אירית חזן (פסק דינה של המפקחת הבכירה אריאלי) שצורף כנספח ת/31 לתצהיר התובעת ופסקי דין נוספים המוזכרים בו) ואף בפסקי דין הנוגעים להתקנת מזגן עם מעבה חיצוני על ידי התובעת עצמה - תיק 186/05 אבנר דבש נ' יעקב אגמי ואח' (בפני המפקחת קניון) וערעור שנדחה על פסק דין זה בע"א 2901/06 עובדיה גרויסמן ואח' נ' אבנר דבש ואח' (נספחים ח ו- ח1 לכתב התביעה).

פתרון המיזוג כאמור באמצעות המערכת הקיימת הינו כוונתם המקורית של בעלי הדירות בבית כפי שזו באה לידי ביטוי בתקנון המוסכם ובמצב הפיזי של הבית, הוא כוונתם של רוב בעלי הדירות כיום, על פי החלטות האסיפה הכללית, והינו גם פתרון מיזוג בעל התכנות ממשית, הן על פי חוות דעת המומחה והן על פי חוות דעתו של מר ירון שמאי (נספח ת/33 לתצהיר התובעת) שמונה על פי פסק הדין הנ"ל בתיק 692/07, עליו, בעיקר, מבססת התובעת את יהבה בהליך זה.

אולם, כפי שקבע המומחה (וחוות דעת זו גם נתמכת בחוות דעתו של מר שמאי הנ"ל), חלופה זו תלויה בהפעלת מגדל הקירור בכל שעות היממה. מאחר ודרישת המיזוג בה עסקינן היא של התובעת, הרי שגם אם יותקן מנגנון אשר יבטיח פעולת מגדל הקירור כל אימת שהתובעת תבקש להפעיל מזגן בדירתה לצורכי קירור, יהיה בכך משום פתרון מלא לצורכי המיזוג לקירור 24/7 כמוסכם.

לשם קבלת החלטה בדבר הפעלת מגדל הקירור כאמור או התקנת מנגנון כאמור הרי שנדרשת החלטת אסיפת בעלי הדירות בבית ברחוב יהושע בן נון 68 תל אביב. משכך, ובהתאם להסכם הפשרה, עלי לקבוע גם חלופה שניה במעלה, ככל שלא יושג שיתוף הפעולה הנדרש כאמור.

הנתבעת תוקפת בסיכומיה את חוות דעת המומחה בכל הקשור לחלופות האחרות למיזוג אויר בדירת התובעת ומעלה טענות מטענות שונות כנגד תקפותה. אין בידי לקבל טענות אלו. לא עלה בידי הנתבעת להצביע על פגם כלשהו בהתנהלות המומחה או מסקנותיו המקצועיות אשר יצדיקו סטייה מקביעותיו, בפרט כאשר מדובר במומחה אשר מונה על ידי על פי הסכם הפשרה שבין הצדדים (ר' למשל ע"א 5509/09 ח'אלד עבד אלקאדר מוחמד תיים מסארווה נ' עזבון המנוח אבראהים חסן מסארווה (פורסם בנבו) ופסקי דין נוספים שאוזכרו שם). ויוער, מבחינה מקצועית חיזוק לקביעות המומחה נמצא גם בקביעותיו של מר ירון שמאי כאמור.

מחוות הדעת עולה כי ללא הפעלת מגדל הקירור הרי שהחלופה הנוספת הרלבנטית הינה התקנת מיזוג פרטי עם מעבה אשר יותקן על הקיר החיצוני באופן מקצועי ונסתר. בהקשר זה מקובלת עלי מסקנתו של המומחה כי לא ניתן להתקין את המעבה בתוך המרפסת הסגורה בדירת התובעת, ולו מן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

השיקול המקצועי (ללא כל קשר לשינויים מבניים שבוצעו, אם בוצעו, בדירתה). חלופות אחרות למיזוג בקירור אינן בנמצא (כפי שגם עולה מחוות דעת שמאי הנ"ל). המומחה אף התייחס לאפשרות להתקנת המעבה החיצוני באופן שגורם לפגיעה מינימלית בחזות הבית.

ויובהר שוב, טענות הנתבעת בדבר דרישותיה הרפואיות של התובעת ממערכת המיזוג אינן במקומן. הסכם הפשרה הבהיר במפורש כי ימצא פתרון מיזוג לתובעת "24 שעות 365 ימים בשנה", כלומר, מיזוג אויר הנתון לשליטתה הבלעדית, לקירור ולחימום. זהו יסוד הסכם הפשרה שבין הצדדים ואין הנתבעת יכולה לערער עליו בסיכומיה.

לכל זאת יש להוסיף כי, בסופו של דבר, החלופה של התקנת מזגן פרטי עם מעבה חיצוני הינה חלופה שניה במעלה כאמור. בידי בעלי הדירות באגף ברחוב יהושע בן נון 68 הבחירה - לדבוק בהוראות התקנון, שאז עליהם לוודא הפעלת מגדל הקירור כל העת כאמור על כל העלויות הכרוכות בכך, או שהם מוותרים, בנוגע לתובעת ולתקופת חייה בלבד על פי הסכם הפשרה, על הוראת התקנון האמורה. ויודגש, כל פתרון מיזוג אחר שהוצע הינו מאולץ ובלתי רלבנטי.

לפני סיום אבהיר כי ההכרעה בתיק זה יסודה בהסכם הפשרה שבין הצדדים שהתקבל, בין היתר, לאור הנסיבות העובדתיות הפרטניות של התובעת דנן. אין בהכרעה זו כדי ללמד דבר לגבי בעלי דירות אחרים בבית.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. ככל שתתקבל החלטה של בעלי הדירות באגף ברחוב יהושע בן נון 68 תל אביב ובתוך 60 יום מהיום יופעל מגדל הקירור באגף במשך 24 שעות 365 ימים בשנה או לחילופין יותקן בתוך המועד האמור מנגנון אשר יבטיח הפעלת מגדל הקירור באופן אוטומטי כל אימת שהתובעת תפעיל בדירתה מערכת קירור, הרי שלא יותר לתובעת להתקין מזגן פרטי עם מעבה חיצוני.

איסור זה יחול כל עוד לא השתנתה החלטת האסיפה הכללית כאמור בנוגע להפעלת מגדל הקירור.

יוער כי השבתה זמנית של מגדל הקירור בשל ליקוי או לצורכי תחזוקה לא תחשב כשינוי של החלטת האסיפה הכללית כאמור.

2. לא יקבלו בעלי הדירות החלטה כאמור או תשתנה החלטתם בכל מועד שהוא או תושבת פעולת מגדל הקירור (למעט השבתה זמנית כאמור) תהיה רשאית התובעת להתקין באופן מקצועי ונסתר מזגן פרטי עם מעבה חיצוני בשקע בקיר החיצוני באזור מרפסת השירות ובאופן שתגרום פגיעה מינימלית לחזות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 261/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

3. בהתאם להסכם הפשרה הרי שהתקנת מזגן פרטי עם מעבה חיצוני תותר לתובעת כאמור רק כל עוד היא מתגוררת בנכס. התובעת מחוייבת לסלק את מעבה המזגן מהקיר החיצוני, ככל שיותקן על פי הוראות פסק דין זה, ולהחזיר את מצב הקיר החיצוני לקדמותו עובר להתקנת המזגן מיד עם גמר השימוש האישי שלה בנכס מכל סיבה שהיא.

4. הצדדים הרחיבו בשאלת הוצאות ניהול ההליך ובפרט העלו טענות בדבר התנהלות הצד האחר לפני ובמהלך ניהול ההליכים.

בסופו של יום הסכם הפשרה שבין הצדדים הביא לאפשרות של מתן הכרעה צודקת והוגנת ויתר את הצורך בניהול ההליך עד תומו. יש גם לזכור כי תוצאת ההליך איננה מצדדת באופן מוחלט ומובהק באף אחד מן הצדדים.

בנסיבות אלו אני סבור כי נכון הוא שכל צד ישא בהוצאותיו בגין ניהול ההליך.

שונה הדבר בנוגע לשאלת הוצאות המומחה.

בסופו של יום לא ניתן להתעלם מכך כי הסעד המבוקש על ידי התובעת (שהתקבל בחלקו) הינו בניגוד להוראות התקנון, החלטות בעלי הדירות ופסקי דין קודמים בעניינה הפרטני של התובעת. אין גם הצדקה לאור תוצאות פסק הדין להטיל עלות כלכלית זו על נציגות העל וכפועל יוצא על כלל בעלי הדירות בבית.

משכך, אני מחייב את התובעת להשיב לנתבעת את חלקה בתשלום שכ"ט המומחה וזאת בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס בגין ביצוע התשלום למומחה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד כאמור יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

5. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבעת בתת חלקה 17 חלקה 154 בגוש 6958 כלהלן: "קיים פסק דין בתיק 261/13 בפני המפקח על רישום מקרקעין בנוגע למיזוג דירתי".

המזכירות תמציא לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ה אדר א תשע"ד, 25 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב